

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

פ/25/128

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 252 ב.1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 252א יבוא :

"זכאות להטבות 252ב. הטבות הניתנות לפי כל דין והטבות הניתנות על ידי למי שאינו זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה – גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי (בסעיף זה – גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה), יינתנו גם למבוטח שקיבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, והפסיק לקבלה בשל קבלת קצבה לפי סעיף 252 ; לעניין זה, "גוף ציבורי" – הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985²."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

דבריו הסבר

אדם המגיע לגיל פרישה ומקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, זוכה להנחות שונות כגון הנחה בתשלומי הארנונה, הנחה בדמי נסיעה בתחבורה ציבורית, הנחה בדמי כניסה לגנים לאומיים, לתערוכות ומוזיאונים והנחה בתשלומים בעד תרופות. כאשר אותו אדם מתאלמן, הוא אינו זכאי עוד לקבלת גמלת הבטחת הכנסה ובמקומה הוא מקבל קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995. זכאותו לקצבת שאירים מבטלת אף את ההטבות שהיה זכאי להן

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

בעת קבלת גמלת הבטחת הכנסה וכך מורע מצבו הכלכלי.
מוצע לקבוע כי מי שהיה זכאי להטבות כמקבל גמלת הבטחת הכנסה וזכאותו לאותה גמלה נפסקה
בשל קבלת גמלת שאירים ימשיך להיות זכאי לאותן הטבות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/1013/23),
על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/1608/23) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי
הכנסת (פ/2401/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי
הכנסת (פ/928/24).
הצעת החוק זהה לפ/928/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)